Estado da Paraíba

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10004/2023

EMENTA: TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COREMAS-PB E A PESSOA JURÍDICA: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, PARA EXECUÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DESCRITO NESTE INSTRUMENTO, DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS E CONDIÇÕES A SEGUIR.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS-PB**, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, com sede a Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, neste ato representado pelo o Sr. Irani Alexandrino da Silva, (Prefeito), portadora do CPF Nº 136.183.728-41, RG. Nº 38.16.2.658, Titulo de eleitoral Nº 32350880141, residente e domiciliada a Rua Estudante Kimara Ferreira, Nº 10 (1º Andar), Bairro: Cabo Branco, Cidade: Coremas-PB, CEP Nº 58.770-000, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e do outro lado a pessoa jurídica: **CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP**, CNPJ: 20.227.311/0001-03, Rua Juvino de Oliveira, Nº 108, Bairro: Centro, Cidade: São Jose do Egito-PE, neste ato representada pelo seu sócio proprietário o Sr. Johnes Rennys Galdino da Silva, divorciado, CPF Nº 327.035.018-03, RG Nº 35.969.281-3 SSP-PB, E-mail: construtorajgaldino@gmail.com. Telefone: (83) 9 9941-2389, devidamente cadastrado nos autos, doravante simplesmente **CONTRATADA**, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

Fundamenta-se o presente Contrato, nas disposições da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93, no Edital da **Tomada de Preços Nº 004/2022**, no ato homologatório assinado em, 05 de abril de 2022 pelo Sr. Prefeito Municipal de Coremas, tudo constante do **Processo Administrativo Nº 060/2022** que fica fazendo parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O presente contrato tem por objeto: **Prestar serviços de engenharia para construção de uma Unidade Escolar de 06 (seis) salas de aula para o município de Coremas-PB, conforme planilhas orçamentárias de custos (Convênio com o Estado da Paraíba CV nº 0199/2021).**

CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, Tomada de Preços nº 004/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

5.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, **R$ 1.039.467,57** (um milhão, trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO:

Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.

Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

FONTE DE RECURSO 01: Próprios do Município de Coremas (Diversos: 1500.101 – MDE)
FONTE DE RECURSO 02: Próprios do Município de Coremas (Ordinários: 1540 - FUNDEB).
FONTE DE RECURSO 03: Convenio com o Estado da Paraíba nº 0199/2021 (Ordinários:1571-Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados á Educação).
DOTAÇÃO: 02.04 - Secretaria Municipal de Educação, 12 361 3009 1003 - Construção, Ampliação, Reconstrução de Unidades Escolares no Município, Ficha Nº 259 e 260, 44.90.51 00 001 - Obras e Instalações, Ficha Nº 260 4.4.90.51 00 - Obras e Instalações, Ficha Nº 264 4.4.90.51 00 - Obras e Instalações, conforme QDD/2023, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo ORC, da seguinte maneira: O pagamento será efetuado pela Prefeitura, através de medições com base no cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro apresentado pela

CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, l=SAO JOSE DO EGITO, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=14017423000129, ou=presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

contratada, acompanhadas da Nota Fiscal emitidas em nome do Município de Coremas devidamente atestadas pela Fiscalização do Município.

18.2. No ato do pagamento, o (a) contratado (a) deverá apresentar:
- A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme constam no Art. 29 da Lei de Licitações - Lei 8666/93;
- RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS:

O prazo máximo para a execução do objeto ora contratado, conforme suas características, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado a partir da emissão da Ordem de Serviço:

Início dos serviços: Em até 7 (Sete) dias.

Conclusão dos Serviços: Em até 08 (oito) meses.

O prazo de vigência pagamento e outros do correspondente contrato será até 31/12/2023, considerado da data de sua assinatura da ordem de serviços;

A vigência deste instrumento poderá ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante acordo entre as partes, conforme o disposto no Art. 57, da Lei 8.666/93, observadas as características do objeto contratado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução dos serviços efetivamente realizados, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução dos serviços contratados;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

a - Executar devidamente os serviços descritos na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, l=SAO JOSE DO EGITO, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=14017423000129, ou=presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
[illegible]
2023.001.20093

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou sub-contratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:

Este contrato poderá ser alterado, unilateralmente pela Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Artigo 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

a - advertência;

b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;

c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato;

d - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos;

e - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

f - simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO:

CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, l=SAO JOSE DO EGITO, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=14017423000129, ou=presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
Versão do Adobe Acrobat Reader:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Coremas-PB. E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Coremas-PB, 11 / 04 / 23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
Irani Alexandrino da Silva
Pela contratante

CONSTRUTORA J.
GALDINO
LTDA:20227311000103

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PE, l=SAO JOSE DO EGITO, ou=AC DIGITAL MULTIPLA G1, ou=14017423000129, ou=presencial, ou=Certificado PJ A1, cn=CONSTRUTORA J. GALDINO LTDA:20227311000103
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.001.20093

CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI-EPP
Johnes Rennys Galdino da Silva
Pela contratada

1ª Testemunha

Nome: Paulo Sérgio G. Mascarenhas
CPF/RG: 516 483874-68.

2ª Testemunha

Nome:
CPF/RG: 0823.92.104-87.